اللهو أو نحو ذلك ، وتكون وصية باطلة .

١٠- تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج ؛ لقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ [البقرة :١٨٠] ، والخير هو المال الكثير ، وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج ؛ لقوله ﷺ : (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) . وكثير من أصحاب النبي ﷺ ماتوا ، ولم يوصوا .

١١- تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضارة بالورثة ؛ لقوله تعالى : ﴿ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء :١٢] .

١٢- لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي ؛ لأن ذلك وقت ثبوت حقه ، هذا إذا كانت الوصية لمعين ، أما إن كانت لغير معين ، كالفقراء والمساكين ، أو على طلبة العلم ، أو المساجد ، ودور الأيتام ، فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت .

١٣- يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها ، وله نقضها . قال عمر رضي الله عنه : يغير الرجل ما شاء من وصيته[١] .

١٤- تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء أكان مسلماً أم كافراً . قال تعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب : ٦] .

---

(١) سنن البيهقي : (٢٨١/٦) . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧١/٩) من قول عطاء وطاوس وأبي الشعثاء .